

PENNYLANE

Société par actions simplifiée

Capital : 228.322,70 euros

Siège social : 2-4 rue Jules Lefebvre – 75009 Paris

880 265 921 RCS Paris

(ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 19 DECEMBRE 2025**

*prises par consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé
conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts*

[...]

PREMIERE DECISION

(Augmentation de capital d'un montant total de [...] euros (prime d'émission incluse) par émission de 1.278.920 actions ordinaires dites « Actions [...] » aux fins d'identification exclusivement (les « Actions [...] ») à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions relatif désigné « BSA Ratchet [...] » (avec les Actions [...] auxquelles ils sont attachés, les « ABSA [...] »), émises au prix unitaire de [...] euros (prime d'émission incluse) (l'« Augmentation de Capital ») - détermination des caractéristiques, conditions et modalités d'exercice des BSA Ratchet [...] - pouvoirs à conférer au Président dans le cadre de l'Augmentation de Capital)

La collectivité des Associés, constatant que le capital est entièrement libéré et connaissance prise du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes,

décide, sous condition suspensive de l'adoption de la décision suivante relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, de procéder à une augmentation de capital d'un montant total de [...] euros (prime d'émission incluse) (l'« **Augmentation de Capital** »), pour un prix de souscription par action, prime d'émission incluse, de [...] euros (dont 0,01 euro de valeur nominale), soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 12.789,20 euros (hors prime d'émission) et un montant total de prime d'émission de [...] euros, portant ainsi le capital social de la Société d'un montant de 228.322,70 euros à 241.111,90 euros, par émission de 1.278.920 actions ordinaires dites « **Actions [...]** » aux fins d'identification exclusivement (les « **Actions [...]** »), à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions relatif désigné « **BSA Ratchet [...]** » (avec les Actions [...] auxquelles ils sont attachés ensemble, les « **ABSA [...]** »),

décide que le Président pourra procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 232-9 du Code de commerce, à toute imputation sur la prime d'émission, notamment celle des frais entraînés par la réalisation de la présente émission.

Les BSA Ratchet [...] seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte. Chaque BSA Ratchet [...] ne sera transférable qu'avec l'Action [...] à laquelle il est attaché, étant précisé que pour les besoins de l'article L. 228-103 du Code de commerce, chaque BSA Ratchet [...] sera toutefois considéré comme détaché de ladite Action [...] à compter de son émission, et les titulaires de BSA Ratchet [...] seront groupés dans une masse dotée de la personnalité civile pour l'organisation de l'exercice de leurs droits attachés aux BSA Ratchet [...] et les modifications éventuelles de leurs conditions d'exercice, ainsi que la protection de leurs intérêts communs, conformément à l'article L. 228-98 et suivants du Code de commerce.

Les BSA Ratchet [...] seront régis et exerçables selon les termes et conditions définis en **Annexe 1** des présentes.

En conséquence de l'émission des BSA Ratchet [...], la collectivité des Associés autorise par avance une ou plusieurs augmentations de capital social de la Société d'un montant nominal global et maximal de 12.789,20 euros correspondant à l'émission d'un nombre maximum de 1.278.920 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, qui résulterait de l'exercice de l'intégralité des BSA Ratchet [...], étant précisé que ce montant nominal global et maximal sera automatiquement ajusté pour prendre en compte toute élévation de la valeur du nominal des actions décidée par la collectivité des Associés.

Conformément à l'article L. 225-132 alinéa 6 du Code de commerce, la présente décision emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires de BSA Ratchet F, renonciation des Associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires nouvelles dont l'émission résulterait de l'exercice des BSA Ratchet [...].

Les Actions [...] seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance et seront assimilées aux actions existantes à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et auront droit au dividende mis en distribution, le cas échéant, à compter de cette date.

Les 1.278.920 ABSA [...] devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire.

La souscription de ces 1.278.920 ABSA [...] sera reçue au siège social à l'issue des présentes décisions et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq (25) jours ouvrés à compter de ce jour et la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA [...] auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision. Elle sera réalisée par la signature d'un bulletin de souscription, accompagnée du versement du prix desdites ABSA [...] sur le compte ouvert au nom de la Société aux seules fins de l'Augmentation de Capital dans les livres de la banque BNP Paribas (la « **Banque** »), dont les coordonnées sont les suivantes (le « **Compte Augmentation de Capital** ») :

[...]

Il est expressément précisé que, dans le cas où toutes les souscriptions et versements n'auraient pas été recueillis à l'expiration de la période de souscription (ou à l'expiration du délai de prorogation de la période de souscription, le cas échéant), le Président ne disposera pas de la faculté de limiter le montant de l'Augmentation de Capital au montant des souscriptions recueillies.

La collectivité des Associés délègue au Président tous pouvoirs pour :

- recevoir les bulletins de souscription et les versements correspondants et effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales,

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription si les souscriptions absorbent la totalité de l'émission ou proroger sa date, le cas échéant, sans que cette prorogation ne puisse excéder le 31 janvier 2026,
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital,
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital,
- procéder à toutes imputations sur la prime d'émission dans la limite de ce qui est permis par la loi, et notamment celles des frais entraînés par la réalisation de ladite émission,
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital décidée conformément aux termes de la présente décision,
- le cas échéant, déterminer, en faisant application des modalités définies dans leurs termes et conditions, le nombre d'actions pouvant être souscrites par exercice des BSA Ratchet [...], recueillir les souscriptions aux actions dont l'émission résulterait de l'exercice des BSA Ratchet [...] ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions, constater le nombre d'actions émises sur exercice des BSA Ratchet [...], procéder aux augmentations de capital en résultant, prendre toutes mesures pour constater les souscriptions et la réalisation des augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives,
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de BSA Ratchet [...] en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux dispositions ci-dessus, et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission.

L'Augmentation de Capital sera définitivement réalisée lors de la remise par la Banque du certificat de dépôt des fonds.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIEME DECISION

(Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés à l'émission des ABSA [...] au profit de personnes dénommées au titre de l'Augmentation de Capital)

La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription, prend acte de la décision qui précède et décide, conformément aux stipulations des articles L. 227-1, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux Associés de la Société par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 1.278.920 ABSA [...], aux bénéficiaires suivants, dans les proportions présentées ci-dessous :

<u>Souscripteurs</u>	<u>Nombre d'ABSA F émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital</u>	<u>Montant total (en euros) (prime d'émission incluse)</u>
[...]	729.394	[...]
[...]	364.697	[...]
[...]	2.923	[...]
[...]	2.127	[...]
[...]	1.150	[...]
[...]	66.739	[...]
[...]	43.764	[...]
[...]	32.806	[...]
[...]	1.257	[...]
[...]	34.063	[...]
TOTAL	1.278.920	[...]

Les souscripteurs susmentionnés étant ensemble ci-après désignés les « **Investisseurs Series [...]** ».

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés, à l'exception de [...], associés, qui n'ont pas pris part à cette décision conformément à l'article L.225-138 I du Code de commerce et dont les actions ne sont donc pas prises en compte ni pour le quorum, ni pour le calcul de la majorité.

[...]

DOUZIEME DECISION

(Modifications statutaires – [...])

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président,
[...] sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital,
décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

- à la fin de l'article 6 « Apports » des statuts de la Société, le paragraphe suivant est ajouté:

« ARTICLE 6 – APPORTS – CAPITAL SOCIAL

[...]

Par décisions unanimes prises par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2025 la collectivité des associés de la Société a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant total (hors prime d'émission) de 12.789,20 euros par émission de 1.278.920 actions ordinaires dites « Actions F » aux fins d'identification portant ainsi le capital social montant de 228.322,70 euros à 241.111,90 euros. »

Le reste de l'article 6 demeurant inchangé ;

- l'article 7 « Capital social » des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux cent quarante et un mille cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes (241.111,90 €) divisé en vingt-quatre millions cent onze mille et cent quatre-vingt-dix (24.111.190) actions, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, réparties comme suit :

- (i) 24.111.185 actions ordinaires dont :
 - 1.477.100 actions ordinaires dites « Actions S1 » aux fins d'identification,
 - 3.582.880 actions ordinaires dites « Actions A » aux fins d'identification,
 - 2.236.850 actions ordinaires dites « Actions B » aux fins d'identification,
 - 2.631.920 actions ordinaires dites « Actions C » aux fins d'identification,
 - 1.280.930 actions ordinaires dites « Actions C2 » aux fins d'identification,
 - 1.356.551 actions ordinaires dites « Actions D » aux fins d'identification,
 - 1.518.586 actions ordinaires dites « Actions E » aux fins d'identification,
 - 1.278.920 actions ordinaires dites « Actions F » aux fins d'identification.
- (ii) 5 actions de préférence dites « ADP Fondateurs. »

décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, de déléguer toute compétence au Président pour :

- (i) labelliser les 46.388 actions ordinaires (les Actions [...] Cédées) qui seraient cédées dans le cadre du Contrat de Cession [...] en « Actions [...] », à des fins d'identification uniquement et sans que cela ne crée une catégorie d'actions distincte,
- (ii) apporter toute modification statutaire nécessaire à cette labellisation desdites actions en « Actions [...] ».

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

[...]

DIX-HUITIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

La collectivité des Associés,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* *
 *

[...]

Certifié conforme par le Président.

Signed by:

B4FEBD7A2B7E427...

M. Arthur WALLER